

1500204-65.2021.8.26.0573

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... (RTDTACRIM 6/63).

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500204-65.2021.8.26.0573 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500204-65.2021.8.26.0573

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2185999/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU, 18964430 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 719/21/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2185999 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2185999 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 719/21/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON DE ARAUJO DO NASCIMENTO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

ROBSON DE ARAUJO DO NASCIMENTO qualificado nos autos, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 10 de julho de 2021, por volta das 15h04min, na Rua Maria Elisa Lara Giandoni (Dona Titã, 100) - Conj. Hab. Clemente Jorge Roncari, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de

terceiras pessoas, 25 porções de maconha, pesando aproximadamente 42,07 gramas, 82 porções de cocaína em forma de crack, com peso líquido total de 8,27 gramas, e treze porções de cocaína, pesando 5,12 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória e laudo definitivo acostados aos autos (cf. fls. 27/28, 29/32 e 92/95).

Conforme o apurado, os guardas civis municipais realizavam patrulhamento pelo local, conhecido pela prática de tráfico de drogas, oportunidade em que visualizaram o denunciado e a pessoa de Israel Machado Zeferino. Ao visualizar a equipe, o denunciado empreendeu fuga, no curso da qual dispensou uma sacola plástica, sendo, contudo, contido em seguida. Realizada busca e apreendida a sacola dispensada pelo denunciado, a equipe constatou em seu interior a droga acima descrita, tendo o denunciado confessado a prática de tráfico de drogas aos agentes públicos.

Além disso, o denunciado possuía R\$ 34,00 (trinta e quatro reais), em notas trocadas, tendo confirmado aos agentes públicos que o valor foi obtido com a venda de drogas.

Questionado, o usuário Israel, confirmou que havia adquirido droga do denunciado. O denunciado confessou a prática do crime (denúncia fls. 104/106).

O réu foi notificado (fls. 120), e apresentou defesa preliminar (fls. 130/133).

A denúncia foi recebida (fls. 145/146).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, e o réu foi interrogado, na mesma oportunidade foi recebido o aditamento à denúncia formulado pelo MP em alegações finais orais (fls. 181/183).

Em alegações finais orais, o representante do Ministério Público inicialmente requereu o aditamento da denúncia, para que conste que os fatos ocorreram nas imediações de Centro Poliesportivo, Praça e Quadra, motivo pelo qual a tipificação deve ser no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, e, no mérito, requereu a procedência da ação, com a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia (fls. 184).

A defesa, por sua vez, em memoriais escritos, requereu a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, e subsidiariamente, a aplicação do benefício do §4º do artigo 33 da mesma lei, com aplicação de penas restritivas de direitos, e a redução máxima da pena, aplicação da atenuante da confissão espontânea, e, em caso de condenação, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, concedendo o direito de recorrer em liberdade (fls. 176/178).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas com causa de aumento de pena.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/23); o auto de exibição e apreensão (fls. 27/28); o laudo de constatação (fls. 29/32); o laudo de exame

químico toxicológico (fls. 92/95); o relatório (fls. 98/99); os depoimentos das testemunhas, e a confissão do acusado.

O acusado é confesso.

Interrogado em juízo o réu relatou que estava mesmo traficando. Veio da Bahia, e veio para trabalhar em Itatinga. O trabalho ficou fraco, não estava dando para ganhar um bom dinheiro, e resolveu ir para Botucatu, pensou que lá tinha mais trabalho. Em Botucatu, não tinha lugar para morar, e ficou morando na rua. A opção foi traficar para ver se arrumava dinheiro para se alimentar e sobreviver, e voltar para sua terra. Nunca teve outro processo, nem quando menor. Não correu com mochila plástica nem com nada, a mochila estava escondida no mato. Estava na praça, mas os policiais estavam fazendo a ronda de moto e não de viatura (essência do depoimento de fls. 184).

A testemunha Diogo Tomazela afirmou que estavam em patrulhamento na COHAB V, e se dirigiram a uma praça onde tem uma quadra de esportes para fazer ponto de estacionamento. Chegando à praça viram dois indivíduos, sendo que um deles ao ver a viatura jogou uma sacola plástica no chão e fugiu. O acompanharam e ao abordá-lo, o indivíduo disse que havia entorpecentes na sacola plástica e que ele efetuava o comércio na praça. Voltaram e pegaram a sacola, e constataram que havia entorpecentes em seu interior. O outro indivíduo que ali permaneceu os informou que ele era usuário e havia efetuado compra de entorpecentes com o réu, e já havia consumido o entorpecente ali mesmo na praça. Dentro da praça tem uma quadra de futebol. Naquele momento só estavam os dois na quadra. O réu não era conhecido dos meios policiais (essência do depoimento de fls. 184).

A testemunha Fábio Rogério Marino afirmou que o local é uma praça e havia bastante denúncia de tráfico e uso no local. Resolveram parar na praça, e havia dois indivíduos sentados no banco. Ao se aproximarem, o réu teve uma reação nervosa e correu, dispensando uma sacola ao chão. Acompanharam, o réu pulou duas cercas de arame, teve lesão na cabeça e na mão, superficiais. Conseguiram abordá-lo, ele confessou que havia drogas na sacola que ele jogou. Com ele havia R\$ 34,00 em dinheiro. Voltaram, e na sacola havia mesmo as drogas. O outro indivíduo estava sentado no banco, sem reação, e afirmou que era usuário e havia comprado drogas do réu, que já havia consumido no local. Afirmou que comprara com duas notas de 5,00, que estavam na posse do réu. O local é uma praça onde tem os bancos, e tem uma quadra de futebol (essência do depoimento de fls. 184).

Tem-se assim que o réu confessou a traficância, informando que estava vendendo entorpecentes para sobreviver e voltar para sua cidade de origem.

A confissão do acusado foi corroborada pelos depoimentos dos guardas civis municipais.

Assim, o conjunto probatório é robusto e seguro quanto à prática do tráfico pelo acusado.

A confissão é elemento seguro de prova, e tem o condão de autorizar a condenação.

Aliás, já diz Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que:

“a confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento de prova incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa” (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1999, p. 114).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

"A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve, de base à condenação, ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá força se desmentida pelas provas restantes." (RTDTACRIM 6/63).

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

Ainda:

"Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido". (RT 729/542).

"APELAÇÃO CRIMINAL DELITOS DOS ARTIGOS 12, "CAPUT", E 14, "CAPUT", DA LEI Nº 6.368/76- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas e a forma como estavam embaladas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Depoimentos dos policiais, em essência, seguros e coerentes, no sentido de que o réu estava envolvido na atividade ilícita. Existência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa, bem caracterizando o delito do artigo 14, "caput", da Lei nº 6.368/76. Recurso não provido." (Apelação criminal n. 9000001-91.2005.8.260344, julgado em 10/03/2014, Des. Relator Luis Augusto de Sampaio Arruda).

Outrossim, o laudo de fls. 92/95 resultou positivo para maconha, crack e cocaína.

Ademais, conforme amplamente demonstrado pela prova oral, o local em que o acusado realizava o comércio espúrio trata-se de uma praça com quadra poliesportiva, estando presente a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06.

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, da Lei de Tóxicos.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei, até porque o réu confessou que a droga seria destinada à venda.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo ainda que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato do réu trazer consigo drogas, para aqueles fins.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado trazia consigo drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Atento ao que estabelecem os artigos 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade, a potencialidade, diversidade e quantidade de entorpecentes (25 porções de maconha, 82 porções de crack e 13 porções de cocaína), quantidade essa suficiente para razoável disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude e a motivar a criminalidade violenta que se tem visto na sociedade, outra solução não se mostra razoável a não ser a elevação da pena-base. Fixo, portanto, a pena-base acima do mínimo legal previsto para espécie em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Reduzo a pena ao patamar mínimo, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor.

Não se vislumbram agravantes.

Por força da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, majoro a pena em 1/6, perfazendo-se 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

O réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a grande quantidade e diversidade de entorpecente demonstram, por si só, o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de "marinheiro de primeira viagem". Assim, o réu não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à

norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo.(TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extradordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ROBSON DE ARAUJO DO NASCIMENTO, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor, por infração ao artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.

Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos (fls. 27/28), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário. Expeça-se o necessário, oportunamente.

O réu, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na unidade prisional em que se encontra.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque o sentenciado, por ser primário, não cumpriu 2/5 da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a recente decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Botucatu, 31 de março de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA